

Contrat de Partenariat

Gestion de la réputation en ligne — AviStars

Prestataire : VGN Company · Nicolas ANQUETIN, **Client :** _____
Auto-entrepreneur SIRET : _____ · Email : _____
SIRET 921 060 737 00018 · contact@avistars.fr _____

■ **Acceptation électronique** — En cochant la case « J'accepte les conditions générales » et en procédant au paiement sur la page Stripe d'AviStars, le Client reconnaît avoir lu, compris et accepté l'intégralité du présent contrat. Cette action vaut signature électronique au sens de l'article 1366 du Code civil et de l'article 25 du règlement eIDAS. La date, l'heure et l'adresse email du Client sont enregistrées par Stripe.

Article 1 — Objet

Le présent contrat définit les conditions dans lesquelles VGN Company (« le Prestataire ») met à disposition du Client la solution **AviStars** de gestion et d'optimisation de la réputation en ligne. Ce contrat est conclu entre deux professionnels (B2B) ; le droit de rétractation consommateur n'est pas applicable.

Article 2 — Services inclus

La solution AviStars comprend la création et la configuration de l'espace client, la mise en place d'un système de collecte et de mise en valeur des avis, l'intégration sur les supports numériques du Client, un tableau de bord de suivi, un rapport mensuel automatisé et un support technique par email. La solution est opérationnelle sous **48 heures ouvrées** suivant réception du premier règlement et des informations nécessaires.

Article 3 — Durée et renouvellement

Le contrat prend effet à la date du premier règlement pour la durée de la formule choisie (mensuelle, semestrielle ou annuelle). À échéance, il est tacitement reconduit pour une durée identique, sauf dénonciation dans les délais prévus à l'Article 7. Les tarifs peuvent être révisés une fois par an dans la limite de la variation de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC), avec un préavis de 30 jours. En cas de refus, le Client peut résilier sans pénalité dans ce délai.

Article 4 — Tarification

Des frais d'installation uniques de **350 € TTC** sont facturés à la souscription. Ils couvrent la configuration complète et l'intégration technique. Ce montant est non remboursable une fois les travaux engagés. Le tarif mensuel est de **249 € TTC** (mensuel), **219 € TTC** (semestriel — économie de 180 €/an) ou **199 € TTC** (annuel — économie de 600 €/an). Le paiement s'effectue par virement ou tout autre moyen convenu, sur facture émise par email.

Article 5 — Nom de domaine

Si le Client apporte un nom de domaine existant, il en reste propriétaire et le Prestataire y accède uniquement pour les besoins du service. Si le domaine est créé par le Prestataire, le Client peut en obtenir le transfert dans les 30 jours suivant la fin du contrat pour 50 € HT. Passé ce délai, le domaine peut être libéré. La situation applicable est précisée par écrit à la souscription ; à défaut, le premier cas s'applique.

Article 6 — Obligations des parties

Le Prestataire s'engage à déployer la solution dans le délai garanti, à maintenir la disponibilité du service, à informer le Client de toute évolution majeure, à traiter les données conformément au RGPD et à répondre aux demandes de support dans un délai raisonnable sur les plages de service (lundi-vendredi, 8h–19h, hors jours fériés). Le Client s'engage à fournir les informations et accès nécessaires, à désigner un interlocuteur identifié et à

régler les sommes dues à leur échéance.

Article 7 — Résiliation

Chaque partie peut mettre fin au contrat par email avec un préavis de **10 jours** pour la formule mensuelle, et de **30 jours** pour les formules semestrielle et annuelle. Le Prestataire peut résilier avec un préavis de 30 jours ; dans ce cas, les sommes versées pour la période non consommée sont remboursées au prorata dans les 15 jours. En cas de manquement grave non remédié sous 15 jours après mise en demeure, chaque partie peut résilier de plein droit.

Article 8 — Disponibilité du service

Le Prestataire met en œuvre tous les moyens raisonnables pour assurer la continuité du service. Les présentes dispositions constituent une **obligation de moyens**, non de résultat. Les plages de service sont du lundi au vendredi de 8h à 19h, hors jours fériés français. Aucune obligation d'intervention n'est due en dehors de ces plages. Sont exclus de tout engagement de disponibilité : les interruptions dues aux API tierces (Google, hébergeurs), à la force majeure, à la connexion ou aux équipements du Client, ainsi que les maintenances planifiées notifiées par email.

Article 9 — Force majeure

Conformément à l'article 1218 du Code civil, aucune des parties ne peut être tenue responsable d'un manquement résultant d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Sont notamment visés : l'interruption de l'API Google, une cyberattaque malgré les mesures en place, une catastrophe naturelle, une pandémie, une décision réglementaire ou la défaillance majeure d'un hébergeur tiers. La partie affectée notifie l'autre sous 48h. Si l'événement excède 30 jours, chaque partie peut résilier sans pénalité, avec remboursement prorata dans les 15 jours.

Article 10 — Responsabilité

La responsabilité du Prestataire est engagée en cas de faute prouvée dans l'exécution de ses obligations, dans les limites définies aux Conditions Complémentaires. Le Prestataire n'est pas responsable des interruptions dues aux cas de force majeure, aux maintenances planifiées, ni aux défaillances imputables au Client.

Article 11 — Propriété intellectuelle

Les éléments constitutifs de la solution AviStars demeurent la propriété exclusive du Prestataire. Le Client bénéficie d'une licence d'utilisation non exclusive pour la durée du contrat. Les contenus fournis par le Client (logo, textes, photos) restent sa propriété ; il autorise le Prestataire à les utiliser dans le seul cadre de l'exécution du service.

Article 12 — Protection des données (RGPD)

Le Client est Responsable de traitement pour les données collectées auprès de ses clients ; le Prestataire est Sous-traitant au sens de l'Article 28 RGPD. Les données traitées comprennent les avis Google, les emails du Client et les statistiques d'usage anonymisées. Le Prestataire fait appel à Anthropic (analyse IA, États-Unis — encadré par les clauses contractuelles types UE) et à n8n Cloud (automatisation, Allemagne) comme sous-traitants ultérieurs. Les données sont conservées 12 mois pour les avis, 24 mois pour les statistiques anonymisées, et la durée du contrat +30 jours pour les coordonnées du Client. Les rapports incluent un suivi de lecture anonyme à des fins d'amélioration du service.

Article 13 — Confidentialité

Les deux parties s'engagent mutuellement à maintenir confidentielles toutes les informations échangées dans le cadre de ce contrat pendant 3 ans après sa fin, incluant données commerciales, statistiques, méthodes et tarifications. Par exception, le Client autorise expressément le Prestataire à le mentionner en tant que client de référence à des fins commerciales et promotionnelles (site vitrine, réseaux sociaux, présentations, publicités), notamment par l'utilisation de son nom commercial et/ou de son logo. Le Client peut révoquer cette autorisation à tout moment par email, sans effet rétroactif sur les publications déjà diffusées.

Article 14 — Dispositions générales

Ce contrat constitue l'intégralité de l'accord entre les parties. Toute modification requiert un avenant écrit signé. Si une clause est déclarée nulle, les autres restent en vigueur. Le contrat est soumis au droit français.

■ ■ **ATTRIBUTION DE JURIDICTION (Art. 48 CPC)** — En cas de litige non résolu amiablement, compétence exclusive est attribuée à la **Cour d'appel de Versailles** et aux tribunaux de son ressort. Cette clause est acceptée expressément par la signature du présent contrat.

Conditions complémentaires

Les présentes conditions font partie intégrante du contrat et ont été portées à la connaissance du Client avant signature.

C1 — Retard de paiement

Tout règlement non reçu à échéance entraîne de plein droit, sans mise en demeure, une pénalité au taux légal × 3 ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € (décret n°2012-1115). En cas de retard excédant 30 jours, le Prestataire peut suspendre l'accès au service.

C2 — Résiliation anticipée (clause pénale)

En cas de résiliation par le Client avant l'échéance contractuelle, une indemnité forfaitaire d'une (1) période de souscription est due (Art. 1231-5 C.civ). Les parties reconnaissent expressément avoir librement négocié cette clause en contrepartie des tarifs préférentiels et des frais d'installation engagés dès la souscription. Le montant retenu constitue une évaluation raisonnable et proportionnée du préjudice, que les parties confirment ne pas être excessif au regard de l'économie globale du contrat.

C3 — Non-contournement

Pendant la durée du contrat et durant les 12 mois suivant sa fin, le Client s'engage à ne pas déployer, acquérir ou utiliser tout système concurrent de gestion et de génération d'avis en ligne aux fonctionnalités similaires, ni à solliciter directement les partenaires techniques exclusivement introduits par le Prestataire. Tout manquement donne lieu à une indemnité forfaitaire de 6 mois du forfait souscrit.

C4 — Indisponibilité du service

Le Prestataire n'est soumis à aucune obligation de compensation automatique en cas d'indisponibilité. En cas de perturbation prolongée directement imputable au Prestataire, dûment signalée par écrit, et survenant sur les plages de service, le Prestataire pourra à sa seule discrétion accorder un geste commercial. Cette faculté ne constitue aucune obligation contractuelle, ne crée aucun précédent opposable et ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.

C5 — Limitation de responsabilité

La responsabilité totale du Prestataire est limitée aux sommes perçues au cours des 6 derniers mois précédant le fait générateur, sauf faute lourde ou intentionnelle dûment prouvée.

C6 — Confidentialité — Sanction

Tout manquement à l'obligation de confidentialité donne lieu à une indemnité forfaitaire de 6 mois de forfait par manquement constaté, sans préjudice des dommages-intérêts complémentaires.

En apposant leur signature, les parties déclarent avoir lu, compris et accepté l'intégralité des présentes conditions, y compris les conditions complémentaires ci-dessus.